

INTRODUZIONE AL DIRITTO SOCIALE	4
Costituzione italiana-----	4
I soggetti protetti-----	4
L'ASSISTENZA SOCIALE	4
Principio di sussidiarietà verticale-----	4
Principio di sussidiarietà orizzontale-----	5
Pluralismo previdenziale-----	5
Fonti di finanziamento-----	5
I contributi previdenziali-----	5
Valutazione della condizione di bisogno.-----	6
REDDITO DI CITTADINANZA	6
LA POTESTÀ LEGISLATIVA	6
La previdenza complementare-----	6
Finanziamento della previdenza complementare.-----	7
LA VECCHIAIA	7
La pensione-----	7
Evoluzione della pensione-----	7
La regressione della tutela-----	8
I diritti acquisiti-----	8
I soggetti protetti-----	8
Pluralità di enti e di regimi-----	8
La retribuzione imponibile-----	8
I contributi-----	8
Solidarietà generale-----	9
Solidarietà interna-----	9
La pensione di vecchiaia-----	9
La pensione anticipata-----	9
Prepensionamento-----	10
Posticipo del pensionamento-----	10
Misura delle pensioni e adeguamento al costo della vita-----	10
Cumulo della pensione-----	11

Tutela assistenziale in vecchiaia -----	11
INVALIDITÀ E INABILITÀ	11
Forme di tutela per invalidità e inabilità per lavoratori e non lavoratori -----	11
Riforma del 1984 -----	11
Invalidità -----	12
Inabilità-----	12
Assegno di invalidità e pensione di inabilità -----	12
Tutela assistenziale per inabilità e invalidità civile -----	12
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE	12
Automaticità della prestazione -----	12
Tutela contro gli infortuni sul lavoro-----	13
Infortuni sul lavoro -----	14
Malattia professionale-----	14
Il decreto ministeriale 12 luglio del 2000-----	15
A cosa hanno diritto i lavoratori? -----	15
Finanziamento dell'assicurazione obbligatoria-----	16
DISOCCUPAZIONE	16
N.A.S.p.I. -----	16
Assegno di ricollocazione -----	17
DIS COLL: Indennità mensile di disoccupazione-----	17
Indennità di disoccupazione agricola -----	17
Ammortizzatori sociali-----	18
CIGS: cassa internazionale guadagni straordinari-----	18
CIGS e CIGO [cassa integrazione guadagni ordinaria]-----	19
CIGD [Cassa integrazione guadagni] -----	19
Copertura del fondo di garanzia -----	20
Fondo di garanzia per la previdenza complementare -----	21
FAMIGLIE E PREVIDENZA SOCIALE	21
Assegno unico e universale-----	22
Assegno per il nucleo familiare-----	22
TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	22

Congedo di maternità-----	22
Congedo di paternità -----	22
Congedo parentale -----	22

Introduzione al diritto sociale

Costituzione italiana

L'articolo 38 della costituzione italiana attribuisce a soggetti che ne hanno necessità, i cosiddetti soggetti protetti, diritto all'assistenza sociale, alla previdenza sociale e all'educazione e all'avviamento professionale. Questo articolo garantisce un minimo esistenziale vitale per far fronte alle esigenze primarie quotidiane. Il comma uno è riferito ai cittadini e al contempo agli inabili al lavoro, sprovvisti di mezzi necessari per sopravvivere. Il comma due presenta quella che è la previdenza sociale individuando gli elementi tutelati da essa ovvero **l'infortunio, la malattia, la vecchiaia, i superstiti e la disoccupazione involontaria**. Essa è destinata a tutti i lavoratori, non solo ai subordinati. In questo comma è possibile dedurre il **principio di adeguatezza** in quanto devono essere, secondo l'articolo 38, **assicurati i mezzi adeguati alle esigenze di vita**, ma non vengono dettate delle indicazioni dall'articolo stesso su quali mezzi siano adeguati alle esigenze di vita dei soggetti, quindi la dottrina, leggendo il comma uno unito al due, stabilisce che con mezzi adeguati si intende **i mezzi che portano al soddisfacimento delle esigenze di vita**, vi è l'impossibilità di una prestazione in misura identica per tutti i soggetti, in quanto ogni soggetto ritiene delle esigenze di vita differenti, quindi la prestazione previdenziale non è universale. L'articolo 38 va letto anche secondo il **principio di proporzionalità** in quanto i contributi sono strettamente correlati alla retribuzione, quindi vi è un collegamento tra il trattamento economico sufficiente e i mezzi adeguati al tenore di vita dei soggetti.

I soggetti protetti

Affinché si veda applicata la tutela previdenziale, la condizione necessaria è quella di lavoratore subordinato o non subordinato, secondo l'articolo 2126 del codice civile senza questo requisito l'erogazione della prestazione previdenziale è annullata ma non vi si annullano i suoi effetti. I lavoratori esclusi sono coloro che esercitano un'attività gratuita per enti del terzo settore, in capo detengono solo un'assicurazione in forma privata per infortuni e malattie; i lavoratori occasionali e i lavoratori di vendita a domicilio che hanno un reddito annuo sotto i 5000 €.

Le categorie protette quindi sono: ciechi, sordi, mutilati o invalidi civili. ad essi viene attribuita una pensione di invalidità civile si riversano in una totale inabilità al lavoro e non bisogna economico, in più gli attribuita anche l'assegno mensile di assistenza che viene riconosciuto agli invalidi civili tra i 18 e 67 anni, se vi è una riduzione della capacità lavorativa pari o maggiore al 74% e se non detengono lavoro o un reddito personale annuo superiore a 5000 €.

L'assistenza sociale

La assistenza sociale viene disciplinata dalla legge numero 128 del 2000 ed è un sistema integrato di interventi e servizi sociali con carattere universale che riconosce il diritto alle prestazioni e servizi e tutti i cittadini e, dal trattato unico sull'immigrazione del 98, anche in un cittadini con permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo, risiede almeno cinque anni. L'assistenza sociale è riferita a tutti i soggetti protetti, di cui l'articolo 38 Cost, e il diritto vi è riconosciuto con priorità per i soggetti che riversano in condizioni di povertà, incapacità totale o parziale di provvedere alle esigenze personali, inabilità di ordine fisico o psichico o difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro.

Principio di sussidiarietà verticale

Il decreto legislativo 112 del 98 conferisce a regioni province e comuni funzioni e compiti amministrativi. Verticale vuol dire che le funzioni amministrative sono allocate in linea ascendenti dai

comuni allo Stato: quindi ai comuni è riservato il compito degli interventi locali, alle regioni la programmazione e il coordinamento l'indirizzo e la verifica degli interventi sociali e allo Stato i poteri di indirizzo, coordinamento in regolazione delle politiche sociali.

Principio di sussidiarietà orizzontale

Tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a riconoscere e agevolare il ruolo degli operatori privati, enti del terzo settore, che vogliono svolgere attività di interesse generale. Sta nell'**art. 118, comma 4, Cost.**: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”. Gli enti del terzo settore sono delle organizzazioni private no profit che realizzano interessi di carattere generale, tipo le associazioni. Infatti, con la riforma del titolo quinto della costituzione italiana del 2001, le regioni hanno potestà legislativa residuale e i diritti sociali costituzionalmente tutelati sono garantiti da tutti gli aventi di diritto.

Pluralismo previdenziale

È caratterizzato da un pluralismo previdenziale, ovvero molteplici enti di diritto pubblico, attualmente sono l'INPS, per pensioni e per tutte le situazioni diverse da quelle gestite dall'INAIL, e l'INAIL che si occupa di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il decreto legislativo 479 del 1994 istituisce l'INPDAD, un istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica che andò ad assorbire le casse amministrate dal ministro del tesoro che previamente si occupavano della previdenza sociale. Nel 2011 l'INPDAD fu assorbito dall'INPS, che divenne l'unico gestore dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e della tutela previdenziale non pensionistica, esempio la N.A.S.p.I. l'INPS assume funzione di enti soppressi come l'ENPALS, ovvero l'ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo che comprendeva anche i lavoratori nell'ambito sportivo. Per i liberi professionisti vennero predisposti appositi enti di diritto pubblico trasformati nelle casse privatizzate caratterizzate da attività istituzionali di carattere pubblicistico e autofinanziamento per i contributi dei suoi iscritti e l'autonomia gestionale.

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento non sono a carico della generalità infatti, la legge numero 328 del 2000 istituisce una concorrenza fra Stato, comuni e regioni con dotazioni finanziarie: il fondo nazionale per politiche sociali e il fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociali. I trasferimenti annuali di bilancio dello Stato concorrono a finanziare il sistema previdenziale, l'insieme alle entrate contributive, nel limite delle risorse disponibili che deve essere bilanciato con i principi costituzionali.

La costituzione ha disciplinato che lo Stato, tramite le risorse pubbliche, deve provvedere ai fini previdenziali, secondo il comma quattro dell'articolo 38, che però non specifica le modalità di finanziamento e rilascia la soluzione al legislatore ordinario. Prima del 1994 la copertura previdenziale era a carico del bilancio solo per dipendenti statali, successivamente gli amministratori statali sono stati assoggettati all'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale INPS ad oggi le fonti di finanziamento si possono dire miste, non esclusivamente contributive ma il contributo rimane comunque lo strumento tipico di finanziamento del sistema previdenziale.

I contributi previdenziali

Essi non sono tributi, quindi non vi si vede applicato l'articolo 53 che è riferito solo alle imposte, ma sono prestazioni patrimoniali imposte dalla legge in attuazione all'articolo 23 che sancisce che le

prestazioni imposte sono un dovere costituzionale di solidarietà, l'articolo due, verso particolare soggetti col fine di soddisfare oneri economici necessarie, realizzare la tutela previdenziale oltre alla contribuzione ordinaria rientrano molti figure differenti, esempio le contribuzioni volontarie da riscatto o i contributi figurativi. Le contribuzioni volontarie o da riscatto sono a carico del richiedente per perfezionare incrementare il requisito contributivo minimo per conseguire il trattamento pensionistico. I contributi figurativi, invece, sono accreditati da gestione pensionistiche o per leggi del bilancio per periodi in cui l'attività lavorativa era sospesa e quindi il lavoratore non aveva diritto alla retribuzione.

Valutazione della condizione di bisogno.

La valutazione della condizione di bisogno per avere diritto alle prestazioni è operata secondo due criteri riferiti al nucleo familiare, o tramite l'indicatore di bisogni economico (ISE) risultante da redditi prodotti e dal patrimonio posseduto; oppure col criterio dell'indicatore del bisogno economico equivalente (ISEE), calcolato tramite delle informazioni date dal richiedente, e si struttura quindi in diverse ipotesi in base alla tipologia di prestazione richiesta.

Reddito di cittadinanza

Inserito dalla legge numero 26 del 2019 spetta al nucleo familiare del richiedente, soggetto residente ad almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuato. I requisiti sono di reddito, attestante l' stato di povertà. La prestazione è composta da due quote: l'integrazione del reddito familiare e un'indennità per sopperire alle spese di affitto di altro tipo. Gli obblighi per il richiedente che egli sia disoccupato ma disponibile al lavoro immediatamente, quindi dovrei stipulare il cosiddetto patto per il lavoro, ovvero un percorso individuale per l'inserimento lavorativo e sociale.

La potestà legislativa

Essa è ripartita tra Stato e regioni, secondo l'articolo 117 della costituzione, ma per l'assistenza sociale i servizi sociali la competenza è esclusiva dell'ente regione tramite legge regionale. le funzioni amministrative sono preferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza disciplinati dall'articolo 118. Le regioni legiferano sulla previdenza integrativa e complementare invece lo Stato ha potestà legislativa e la definizione dei livelli essenziali di prestazione.

Altre fonti della previdenza sociale sono i regolamenti adottati dagli organi delle casse di previdenza che disciplinano il rapporto previdenziale e contributivo dei loro iscritti. Questi regolamenti hanno natura negoziale in quanto vengono scaturiti da contratti collettivi nazionali o locali che istituiscono enti di solidarietà bilaterale, costituiti dai rappresentanti dei lavoratori. e i istitutivi anche di forme pensionistiche complementari come il fondo cometa per metalmeccanici.

La previdenza complementare

Lo sviluppo normativo della previdenza complementare avviene negli anni 90 con la reazione del secondo pilastro, in quanto vi era un sistema pilastri. Il primo è la previdenza pubblica obbligatoria, il secondo la previdenza complementare il terzo sono i piani pensionistici individuali. La finalità della previdenza complementare è quello di garantire una copertura previdenziale più elevata. Le forme pensionistiche complementari sono: collettive, ovvero fondi negoziali chiusi di origine contrattuale per specifiche categorie o imprese; aperti la cui adesione è possibile a chiunque; piani individuali pensionistici, ovvero contratti assicurativi sulla vita e fondi preesistenti, ovvero i fondi istituiti prima della legge 421 del 1992. I destinatari della previdenza complementare sono i lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e i liberi professionisti in più si aggiungono anche i soci lavoratori di cooperative e persone con lavori di cura non retribuiti dal fondo INPS.

Finanziamento della previdenza complementare.

Le fonti di finanziamento per i lavoratori dipendenti o para-subordinati sono i contributi a carico dei lavoratori, datori e del committente e il TFR. Per i lavoratori autonomi per i liberi professionisti sono i contributi a carico degli stessi e per gli altri soggetti o soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è dato alle contribuzioni proprie o da chi ha responsabilità fiscale su di loro. La modalità di misura dei contributi è stabilita da contratti e dagli accordi collettivi, così da dare facoltà al lavoratore di determinare liberamente l'entità dei contributi a premio carico. Per i dipendenti pubblici la contribuzione è definita nella determinazione del trattamento economico. La misura dei contributi comunque a cifra fissa, è una percentuale della retribuzione per il calcolo di TFR e i contributi volontari hanno la possibilità di proseguir col versamento dei contributi oltre l'età pensionabile.

LA VECCHIAIA

La pensione

Per quanto riguarda la tutela della pensione, vi sono **quattro caratteri necessari affinché essa venga erogata**. In primis, vi deve essere **l'esistenza dell'evento protetto**, cioè la **vecchiaia**, quindi il **requisito anagrafico di pensionamento**. Ad oggi si può dire che più aumenta l'età media, più aumenta l'età in cui si perde l'attitudine psicofisica al lavoro, e più tardi i lavoratori andranno in pensione. Un altro elemento essenziale sono i **destinatari**, ovvero i lavoratori privi di mezzi necessari per vivere. Il terzo elemento è la **misura della pensione**, che deve riflettere la *qualità* e la *quantità* del lavoro svolto, dando quindi alla pensione un **carattere meritocratico**. Infine, il quarto carattere necessario è la **solidarietà come metodo di finanziamento della tutela**: questo metodo è espresso tramite la cosiddetta **ripartizione**, in cui le *rendite dei pensionati attuali attingono alle contribuzioni versate dai lavoratori coevi*. Quindi, il pensionato non attinge ai contributi che ha versato nella sua vita attiva, ma a quelli che i lavoratori attuali versano.

Evoluzione della pensione

Durante il periodo fascista, la previdenza era organizzata secondo le logiche corporative, quindi come un dovere di solidarietà tra lavoratori e datori di lavoro nell'interesse della nazione. La gestione della previdenza era affidata **all'INFP** (Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale). Le pensioni venivano erogate a 60-65 anni con un rigido sistema assicurativo; la pensione era proporzionata ai contributi versati e vi era scarsa presenza del finanziamento pubblico.

Successivamente ci fu un periodo di riforme, in quanto si sentì **l'esigenza di adeguare il sistema pensionistico alla Costituzione italiana appena nata e alla nuova società democratica**. Infatti, nel 1952, la legge numero 218 inserì la **pensione come un diritto collegato alla solidarietà**, arrivando quindi **all'attuale sistema di ripartizione**.

Negli anni '60 e '80 ci fu l'espansione della tutela grazie alla **crescita economica**. La legge numero 153 del 1969 abbassò l'età pensionabile a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini, con soli 15 anni di contributi. Nel lungo periodo questo sistema divenne squilibrato e insostenibile.

Durante gli anni '90 e 2000 ci fu una **forte crisi economica e si rese necessaria una contenimento della spesa pubblica**. Fu emanato il decreto legislativo numero 503 del 1992, che **elevò l'età pensionabile a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini**, con contributi minimi di **20 anni** e un calcolo della pensione meno favorevole. Nel 1995 ci fu la cosiddetta **riforma Dini**, con il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo, basato sui contributi effettivamente versati, e l'eliminazione della pensione di anzianità. Infine, dal **2011**, a causa della crisi del debito sovrano e pressioni europee, il decreto legislativo 201, la **cosiddetta riforma Fornero**, abolì la pensione di anzianità. Con questa riforma furono inaspriti sia l'età pensionabile sia i requisiti contributivi minimi,

pari a vent'anni. Nel settore pubblico l'età pensionabile è innalzata a: **66 anni**, per gli **uomini** in generale, mentre per le **lavoratrici dipendenti del settore privato a 62 anni**; per le **autonome** e le **para-subordinate a 63 anni e 6 mesi**. Il metodo contributivo della riforma Fornero si basava solo sui contributi effettivamente versati e non sulla retribuzione degli ultimi anni di lavoro.

La regressione della tutela

Per motivi di costi e di bilancio, lo Stato riduce le prestazioni pensionistiche. A questo fenomeno sono sopraggiunte due risposte: la Corte Costituzionale sostiene che i diritti sociali sono condizionati, quindi dipendono dalle risorse disponibili. La dottrina, invece, nega che i diritti sociali e il vincolo di bilancio siano sullo stesso piano.

L'articolo 81 della Costituzione italiana sancisce il cosiddetto principio di gradualità, che non consente di negare i diritti sociali, ma di modulare nel tempo la loro attuazione. La regressione si giustifica quindi solo come scelta di bilanciamento tra interessi sociali concorrenti in tempi di risorse scarse.

I diritti acquisiti

Le riforme pensionistiche hanno efficacia retroattiva, ovvero modificano regole già in corso. Non vi è contrasto col principio di irretroattività, poiché l'articolo 11 delle preleggi, che disciplina tale principio, ha rango inferiore. Esistono due situazioni: da un lato i diritti in godimento, cioè le pensioni già percepite, dall'altro i diritti perfezionati in fatto ma non ancora goduti; lo Stato interviene solo se le misure sono ragionevoli e proporzionate.

I soggetti protetti

La tutela pensionistica obbligatoria riguarda tutti i produttori di reddito di lavoro. Rimane una tutela volontaria solo per chi svolge attività retribuite come il volontariato o lavori di cura familiare, che dispone di un fondo speciale.

Pluralità di enti e di regimi

In precedenza vi erano molti enti diversi che gestivano le pensioni, con regimi differenti. Con la **riforma Dini** avviene la **semplificazione tramite la razionalizzazione degli enti, soppressione di molti enti e accorpamento all'INPS**, e l'**armonizzazione dei regimi**, uniformando le **regole pensionistiche** tra le categorie di lavoratori. Ad oggi, il sistema pensionistico è **quasi totalmente unificato e sottoposto all'INPS, sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati**.

La retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile è la retribuzione dovuta, non quella effettivamente erogata dal datore di lavoro. Per il lavoratore subordinato, la retribuzione imponibile è diversa dalla retribuzione stessa, ma con una misura convenzionalmente determinata ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). È soggetta a minimi e massimi: oltre il massimale di retribuzione imponibile, cessa il rapporto contributivo ai fini pensionistici.

I contributi

I contributi possono essere volontari, da riscatto e figurativi.

- I contributi **volontari** sono versamenti che i lavoratori possono effettuare, su domanda, **dopo aver cessato l'attività lavorativa** per coprire i periodi **senza retribuzione**. Il requisito per questi contributi è almeno tre anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti alla domanda.

- I contributi da **riscatto** servono a **coprire e integrare** periodi **senza contributi**, sono contributi onerosi e calcolati in base alla retribuzione percepita al momento della domanda. Per il versamento di questo tipo di contributi non serve la cessazione dell'attività lavorativa.
- I contributi **figurativi** sono **riconosciuti senza oneri per il lavoratore**, coprendo periodi di **assenza dal lavoro ma protetti da indennità**: quindi la disoccupazione, malattia e la cassa di integrazione (prestazione economica, erogata dall'INPS o dall'INPGI, a favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario ridotto). Il costo di questi contributi è posto a **carico dello Stato e presso le casse previdenziali**. Il versamento di questi contributi non interrompe la carriera contributiva, in quanto riflette la logica di solidarietà del sistema pensionistico.

Solidarietà generale

La solidarietà generale ha **origine nello Stato**, tramite la **fiscalità generale**. I *trasferimenti* possono avvenire **tramite**: trasferimenti **diretti**, **fondi straordinari versati da gestioni pensionistiche**, e **trasferimenti ordinari destinati alla GIAS** (Gestione Interventi Assistenziali), per finanziare spese assistenziali e previdenziali.

Solidarietà interna

Origina **all'interno del sistema previdenziale**, tramite **prelievi sulle pensioni più alte**. Per essere conforme alla **Costituzione**, il contributo deve essere **temporaneo ed eccezionale**, giustificato da crisi contingenti del sistema pensionistico, destinato al sistema previdenziale stesso e a carico delle pensioni più alte (sentenza Corte Costituzionale 2016).

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, nonché dalla gestione separata dell'INPS, al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi versati.

Per godere della pensione di vecchiaia, l'accesso è legato all'età anagrafica: 67 anni con vent'anni di contributi assicurati ante legge 335 del 1995, conteggiando tutti i contributi di riscatto, effettivi, figurativi e volontari. Oppure 67 anni con 20 anni di contributi effettivi, con l'importo soglia per il conseguimento della pensione di vecchiaia di 1,5 volte l'assegno sociale per gli assicurati post legge 335 del 1995. In questo caso si contano solo i contributi effettivi: quelli di riscatto, di lavoro e i volontari. Invece i contributi figurativi sono conteggiati solo se legati alla sospensione per la cura dei figli. Infine, 71 anni + 5 anni di contributi effettivi, solo per chi è nel regime contributivo puro, ovvero per chi ha solo contributi versati dopo il 1° gennaio 1996.

La pensione anticipata

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che il lavoratore può conseguire anche prima del compimento dell'età anagrafica prevista dalla legge per il pensionamento, purché egli sia in possesso di specifici requisiti contributivi. La pensione anticipata si muove secondo due canali: il primo sistema (canale ordinario) permette ai lavoratori dipendenti di accedere al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore (quindi, a qualunque età), purché questi sia in possesso di una particolare anzianità contributiva e, in particolare: dall'1/1/2014 devono risultare accreditati 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La pensione spettante non deve risultare inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale ed è soggetta a rivalutazione annuale. 35 anni di contributi, escludendo i periodi di malattia, disoccupazione o simili, se la pensione è pagata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: valgono tutti i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Invece i canali speciali di pensionamento anticipato si applicano per i lavoratori precoci, ovvero i soggetti che hanno almeno un anno di contributo, anche non continuativo, prima dei 19 anni, che possono volere una pensione anticipata con 41 anni di contributi se in particolari condizioni di disagio. Oppure per i lavoratori usuranti è previsto il pensionamento anticipato tramite regole ordinarie di pensionamento oppure il sistema delle quote, che combina l'anagrafica con l'anzianità contributiva.

Prepensionamento

Ci sono forme di prepensionamento con requisiti più specifici, destinati a determinate categorie di lavoratori. Tra queste forme vi è l'**opzione donna**, introdotta nel 2004, in cui i requisiti sono **35 anni di contributi per le donne con 58 anni di età**, e invece per le lavoratrici autonome **59 anni di età**. Poi vi è la quota 100, quota sperimentale e temporanea per il **triennio 2019-2021**. I requisiti per la **quota 100** erano **62 anni di età e 38 anni di contributi** $[62+38=100]$. Questa quota detiene però dei vincoli: **non è cumulabile con i redditi dal lavoro**, quindi vi è la necessità che il lavoratore cessi la sua attività lavorativa, **ma solo fino a 5.000 € lordi all'anno**; infatti la possibilità di percepire il reddito di lavoro è consentita per i **lavori occasionali**. In più vi era una decorrenza differita con finestre di tre mesi per i dipendenti privati e sei mesi per i dipendenti pubblici, quindi trascorsi i mesi dalla maturazione dei requisiti.

La pensione "**Quota 103**" permette il pensionamento anticipato raggiungendo i **62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025**. Chi opta per questa misura deve accettare: il **calcolo interamente contributivo** della pensione, **non può lavorare da dipendente** [con un limite di 5.000 € all'anno per il lavoro autonomo] e l'assegno pensionistico **lordo non può superare l'importo di quattro volte il trattamento minimo**. Per chi prosegue l'attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti, è previsto un **incentivo**, consistente in un **aumento netto in busta paga** (il cosiddetto "bonus Giorgetti"), ma ciò comporta una **riduzione del montante contributivo futuro**. L'assegno **pensionistico** è calcolato interamente con il metodo contributivo. Finestre mobili dipendono dal settore:

1. Privato e autonomi 7 mesi di attesa tra la maturazione dei requisiti e l'effettivo inizio dell'erogazione dell'assegno;
2. Dipendenti pubblici: 9 mesi di attesa dalla maturazione dei requisiti.

ISO-PENSIONE è un **accordo** tra il datore di lavoro e i **sindacati** per lavoratori a cui mancano **quattro anni dalla pensione**, che possono **cessare il lavoro ricevendo un assegno** uguale alla futura pensione, **anticipato a carico del datore di lavoro**.

Posticipo del pensionamento

Per i dipendenti privati è possibile lavorare oltre 71 anni di età con un vantaggio: il conto dovuto solo di lavoro. Per i dipendenti pubblici contrattualizzati è possibile andare in pensione oltre 65 anni se sono maturati requisiti di pensione. Vi è il pensionamento obbligatorio se, invece, non sono maturati i requisiti: c'è la prosecuzione del lavoro fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.

Misura delle pensioni e adeguamento al costo della vita

Non esiste un massimale per la misura delle pensioni, ma vi è un importo minimo introdotto con l'integrazione al minimo del 1952. Se la pensione è troppo bassa, al pensionato in difficoltà interviene lo Stato con un importo stabilito per anno dal legislatore. L'importo minimo è riservato solo per le pensioni retributive, non quelle contributive. Vi è la possibilità di maggiorazioni in base alle condizioni reddituali tramite un calcolo dell'adeguatezza della pensione.

Cumulo della pensione

In origine c'era il divieto totale, per chi era in pensione, di lavorare. Successivamente viene introdotto un cumulo parziale, una quota pari al 50% ed eccedente il minimo, solo per i lavoratori subordinati. Ad oggi vi è una libertà quasi totale di cumulo, tranne per chi è in pensione con la quota 100. Successivamente viene esteso anche ai lavoratori autonomi. Secondo la Corte Costituzionale, il divieto totale era illegittimo in quanto contrasta con la natura assicurativa della pensione; invece il divieto parziale è legittimo.

Tutela assistenziale in vecchiaia

Tutela per chi non ha contributi sufficienti della pensione previdenziale. Le prestazioni assistenziali sono: l'assegno sociale con un importo stabilito ogni anno, 460 € al mese nel 2021, che deve essere sempre comunque maggiore della pensione minima. Questo assegno è finanziato dalla fiscalità generale, non dai contributi. Per poter ricevere l'assegno sociale i requisiti sono un'età minima di 67 anni, la residenza in Italia da almeno 10 anni in modo continuativo o la cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria regolare. Le prestazioni assistenziali si manifestano anche nella pensione di cittadinanza, istituita nel 2019 insieme al reddito di cittadinanza. È una pensione destinata a nuclei familiari con almeno un componente di 67 anni. Di principio è uguale all'assegno sociale, ma su base familiare. Questa pensione, infatti, dipende dal reddito e dal patrimonio della famiglia.

Invalidità e inabilità

Forme di tutela per invalidità e inabilità per lavoratori e non lavoratori

In caso di **malattia di lunga durata** dalla quale derivi **un'incapacità** permanente, assoluta o relativa di produrre reddito dal lavoro, **scatta una tutela**.

Per i lavoratori, l'invalidità è l'evento previdenziale tipizzato da una prestazione economica previdenziale legata ai contributi versati e all'anzianità contributiva. La tutela previdenziale ordinaria è gestita **dall'INPS** (invalidità, pensione di invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre **l'INAIL** interviene solo per le **invalidità derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali**.

Per i **non lavoratori** vi è la tutela per **invalidità o inabilità civile**, che non detiene requisiti contributivi o assicurativi, differentemente da quella applicata sui lavoratori. Questo tipo di **tutela è finanziata dallo Stato**, ovvero dalla **collettività generale con fondi stanziati**, ed è essenzialmente l'erogazione di prestazioni di genere non indennitari, **come servizi sanitari di cura, servizi sanitari di riabilitazione e prerogative di collocamento obbligatorio**.

Riforma del 1984

In questa riforma viene **graduata la tutela in base all'intensità dello stato invalidante** e ai suoi **effetti sulla capacità lavorativa**. Viene introdotta, accanto alla nozione di invalidità, la nozione di **inabilità** a causa di **un'infermità o un difetto fisico o mentale**, che porta il soggetto a una assoluta o permanente impossibilità lavorativa.

In questa riforma viene **indicato il requisito oggettivo** [quindi l'invalidità o l'inabilità per accesso alla tutela previdenziale, con documentazione medica] sia il **requisito soggettivo**. I requisiti soggettivi **sono due**: **l'anzianità assicurativa**, ovvero il tempo trascorso dal primo versamento e la domanda [deve essere **pari a cinque anni**], e **l'anzianità contributiva**, ovvero il tempo in cui vengono accreditati i contributi: tre anni nel quinquennio precedente alla domanda.

Invalidità

L'ASSEGNO ORDINARIO di invalidità è erogato per un **periodo pari a 3 anni**. Se lo stato invalidante permane, l'assegno è **confermato per altri 3 anni**, e diviene definitivo dopo la **terza proroga**.

Inabilità

Pensione di inabilità è connessa alla **perdita totale della capacità di lavoro**. La sua erogazione è subordinata alla **cessazione della attività lavorativa di lavoro**, quindi è incompatibile con **trattamento previdenziale di disoccupazione**, a cui l'inabile dovrà rinunciare, e col **reddito di lavoro**. La misura della **pensione di inabilità** è data dall'importo dell'assegno invalidità maggiorato per **dar luogo ad una indennità pari a quella che sarebbe spettata se si fosse verificata l'età di vecchiaia**.

Assegno di invalidità e pensione di inabilità

Sia l'assegno di invalidità che la pensione di inabilità sono sottoposti a revisione o a revoca, in seguito all'accertamento disposto dall'INPS se sono **intervvenuti mutamenti della condizione psicofisica in ragione della quale il trattamento è stato attribuito**. La revoca del trattamento si ha se viene accertato che **non ci sono più condizioni inabilitanti o invalidanti**. La revisione, invece, viene **disposta se** le condizioni permangono ma vi è un **differente grado di gravità**: ovvero se **l'aggravamento della condizione psicofisica riduce maggiormente l'abilità al lavoro fino ad annullarla**, viene aumentato l'assegno di invalidità; oppure se il soggetto **riacquista la capacità lavorativa**, ma comunque essa è **inferiore ai due terzi della totale abilità al lavoro**.

Tutela assistenziale per inabilità e invalidità civile

La tutela assistenziale per **inabilità e invalidità civile** è nei confronti **sia dei lavoratori che dei non lavoratori**, vi si vede applicata la **legge numero 118 del 1971** che va a tutelare **I MINORATI E GLI INVALIDI CIVILI**, essa è **totalmente finanziata dallo Stato**. I destinatari di questa legge sono **cittadini italiani residenti**, cittadini di **paesi comunitari**, solo se soggiornanti in Italia per motivi di lavoro, oppure **stranieri legalmente soggiornanti**: questi soggetti devono essere **affetti da minorazioni che impediscono la normale attività di vita o devono essere sprovvisti di mezzi necessari per vivere**. Il *requisito oggettivo* della tutela è lo **stato di invalidità**, ovvero della riduzione della capacità di lavoro generica [= non necessariamente destinata ai lavoratori] per soggetti tra i 18 e i 67 anni; o lo **stato di inabilità**, ovvero la perdita totale, quindi pari al 100%, dell'attitudine a svolgere attività normali, perdita totale della capacità di lavoro. Per quanto riguarda lo stato di invalidità, **la prestazione economica erogata dallo Stato è il cosiddetto assegno mensile di invalidità**, invece per quanto riguarda lo Stato di **inabilità** la prestazione è la cosiddetta **pensione di inabilità +1 indennità di accompagnamento** se l'inabile non è autosufficiente o è deambulante, quindi è bisognoso di un'assistenza continua.

INFORTUNI SUL LAVORO e MALATTIA PROFESSIONALE

Automaticità della prestazione

Le prestazioni previdenziali operano secondo un **principio di automaticità**, secondo cui le prestazioni vengono erogate automaticamente ai soggetti protetti se vi sono presenti le condizioni richieste da legge. Quindi le prestazioni saranno **DOVUTE** al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro

non abbia versato i contributi, questo secondo proprio il principio di automaticità della prestazioni, in cui si tenta di evitare che il mancato versamento delle prestazioni contributive possa avere conseguenze negative sulla **maturazione del diritto o sulla prestazione previdenziale stessa, del lavoratore**, questo principio è ricavabile dalla legge all'articolo 2116 del codice civile che tutela il lavoratore al diritto alla prestazione che scatta **automaticamente e indipendentemente dagli errori del datore**, se vi sono i presupposti, e se gli errori non sono imputabili al lavoratore stesso: per fare ciò interviene lo stato, secondo l'art. 38 della Costituzione esso è obbligato a fornire ai soggetti protetti i mezzi adeguati al loro mantenimento. Infine, quindi, lo Stato può rivalersi sul datore stesso per recuperare le somme di denaro che avrebbe dovuto pagare lui.

I contributi omessi dal datore possono portare in capo al soggetto protetto un danno che può essere la perdita totale della prestazione o un'erogazione della prestazione in misura inferiore: quindi il lavoratore può tutelarsi in due modi: da un lato può agire in giudizio tramite un'**azione di risarcimento del danno**, in cui il datore risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Dall'altra parte il lavoratore può chiedere la **costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione perduta** a causa dei contributi omessi.

L'automaticità delle prestazioni opera sia in modo totale che in modo parziale. In modo totale per quanto concerne le **assicurazione infortuni sul lavoro; malattie professionali e nell'ambito delle prestazioni dovute ai PUBBLICI DIPENDENTI**. Invece opera in modo parziale per tutte le prestazioni NON pensionistiche erogate dal' INPS e nelle gestioni pensionistiche INPS dei lavoratori del settore privato.

Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Inizialmente, a metà degli anni 80 del 1800, tutto ruotava attorno al principio del "*rischio professionale*" che obbligava i datori di lavoro a garantire la sicurezza sul posto di lavoro, questo principio, però, non garantiva ai lavoratori il risarcimento **automatico** da parte del datore di lavoro. Quindi nel **1898 con la legge numero 80** viene inserita la c.d **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA contro gli infortuni**, in quanto la principale difficoltà era quella di dimostrare che l'evento fosse direttamente causato da una **condotta di lavoro**. Questa assicurazione, quindi, aveva lo scopo di alleviare la posizione processuale dell'infortunato stesso, andando ad **invertire l'onere probatorio**. Questa assicurazione era rivolta a **qualsiasi tipo di infortunio sul lavoro ma** era limitata solo ad **alcune categorie di lavori** ritenuti **maggiormente pericolosi**. Le attività maggiormente pericolose erano quelle attività di **adibizione ALLA MACCHINA** che era la principale fonte di rischio per i lavoratori, il c.d RISCHIO DELLE MACCHINA ISOLATA, **ovvero, quella macchina non mossa direttamente dalla persona**. Successivamente, l'**articolo quattro del testo unico su gli infortuni sul lavoro**, ha esteso la protezione assicurativa al lavoratore subordinato in modo interamente ricompreso nella tutela assicurativa e anche ad alcune categorie di lavoratori autonomi come artigiani o soci di cooperative.

Infine l'art. 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di fornire i mezzi adeguati di tutela alla sicurezza al lavoratore: es. caschi, guanti, corsi di sicurezza ecc...

Tutto questo sistema è ritenuto costituzionalmente rilevante in quanto è tutto incentrato sull'art. 32 che impone la protezione costituzionale del bene salute, quindi anche la **prevenzione delle lesioni della stessa**. In più l'art. 38, che sancisce che "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale" porta l'obbligo in capo allo stato di Rimuovere, così, il c.d BISOGNO SOCIALE, infatti, al comma 2: **I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria**, si parla proprio del fatto che sia la natura lavorativa stessa ad esigere una tutela differenziata rispetto ad eventi lesivi di origine professionale.

Infortunati sul lavoro

Gli **articoli 2 e 210 del testo unico**, si occupano rispettivamente del settore industriale del settore agricoltura, dispongono che **l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro**, causa violenta da cui derivi sia la morte che l'inabilità permanente al lavoro in modo assoluto o parziale.

Infatti, l'infortunio sul lavoro è definito da due elementi distinti da un lato c'è l'occasione di Lavoro, quindi che l'infortunio derivi da una causa dell'attività lavorativa in circostanze di tempo e di luogo che siano riconducibili alla prestazione lavorativa stessa, quindi secondo l'elemento dell'occasione di lavoro ci deve essere una rilevanza del rapporto di occasionalità tra l'evento e l'attività lavorativa stessa. Dall'altra parte ci deve essere l'elemento della causa violenta, ovvero l'azione di qualunque fattore dotato di rapidità, non straordinario e non eccezionale, quindi un'azione dotata di rapidità e violenza che causa l'evento agendo dall'esterno verso l'interno dell'organismo.

Tra gli eventi indennizzabili della categoria di infortuni sul lavoro rientra anche **l'infortunio in itinere**, ovvero l'infortunio **cagionato al lavoratore nel tragitto che percorre l'abitazione del lavoratore e luogo di lavoro**, questo evento viene inserito dal **decreto legislativo 38 del 2000 all'articolo 12** che ne disciplina la nozione. Quindi l'infortunio in itinere secondo il decreto legislativo 38 **crea un evento indennizzabile verificato durante il percorso a prescindere dalla sua pericolosità**, infatti si deduce che il percorso Casa-lavoro sia **finalisticamente collegato all'attività lavorativa**, se questo percorso è quello **normalmente scelto dal lavoratore**. Va però sottolineato che il legislatore **esclude l'intervento della tutela in caso di utilizzo non necessitato del mezzo di trasporto privato**, infatti, secondo il legislatore in mezzo pubblico pone il lavoratore all'esposizione di un rischio minore: **con l'intervento però della legge 221 del 2015 viene sottolineato che la bicicletta, anche se mezzo privato, è sempre necessaria**. Infine gli articoli 2 e 210 del TU vanno ad **escludere la tutela nel caso in cui l'infortunio sia causato da un abuso di alcolici psicofarmaci o sostanze stupefacenti**.

Malattia professionale

Gli **articoli tre e l'articolo 211 del testo unico** definisce la malattia professionale per i settori industria e agricoltura come quella malattia contratta nell'esercizio di lavorazioni, non vi deve essere un mero rapporto di occasionalità con il lavoro ma viene richiesta che la malattia sia stata contratta nell'esercizio o per causa dell'attività lavorativa. Il testo unico indica, tramite delle tabelle, le malattie, derivanti dal lavoro, derivate da un agente patogeno; l'elaborazioni morbigene che sono a causa delle rispettive malattie e infine, il periodo massimo di tempo entro il quale deve manifestarsi la malattia. Il problema di questo sistema di tabellazione è che le malattie che non rientravano nelle tabelle non venivano tutelate quindi la sentenza numero 179 del 1998 della corte costituzionale sancisce il sistema tabellare misto dichiarando incostituzionale gli articoli tre e l'articolo 211 del testo unico in quanto erano contro l'articolo 38 della costituzione italiana. Interviene allora il **decreto legislativo numero 38 del 2000** in cui le **malattie professionali non tabellate erano tutelate se veniva dimostrata l'origine professionale**: per quanto riguarda le malattie tabellate opera la presunzione legale di origine professionale, invece, per le malattie non tabellate incombe sul lavoratore stesso l'onere di prova della causa lavorativa e spetta all'INAIL la prova contraria. Il decreto legislativo ammette anche alla **tutela assicurativa tutte le malattie psichiche e fisiche provocate dalla conflittualità dell'ambiente, per esempio il mobbing**. Il decreto legislativo 38, infatti, ridisegnando tutela assicurativa nell'ipotesi in cui **l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale siano derivate lesioni permanenti dell'integrità psicofisica del lavoratore** e definisce **danno biologico** come una **lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale**. Il decreto legislativo 38 del 2000, infatti, dispone un nuovo regime per gli eventi denunciati a partire dal 9 agosto del 2000, nella data anteriore viene applicato l'articolo 74 del testo unico: in cui vengono sanciti i casi in cui la prestazione viene attribuita o meno in base alla gravità della lesione: minori del 6% non vi è la prestazione; se la lesione tra il sei e il 15%

l'indennità è rapportata solo per ristorare il danno biologico invece, per lesioni maggiori uguale al 16% l'erogazione servirà sia al ristoro del danno biologico sotto forma di rendita sia ad un'ulteriore quota per conseguenze patrimoniali dell'evento che verrà calcolata tramite la retribuzione, gravità della menomazione e relativi coefficienti.

Il decreto ministeriale 12 luglio del 2000

Esso inserisce tre tabelle per commisurare la prestazione alla gravità della lesione: la tabella delle menomazioni; la tabella di indennizzo del danno biologico, in cui gli importi di indennizzo sono corrisposti in rendita e capitale; la tabella dei coefficienti, un'ulteriore quota di prestazione dovuta quella riduzione della capacità lavorativa per le lesioni maggiori uguali al 16%.

Per quanto riguarda i cosiddetti grandi invalidi, ovvero i soggetti con una inabilità lavorativa non minore del 34% o l'integrità psicofisica ridotta a più del 20%, l'INAIL eroga il cosiddetto assegno di incollocamento. Rientrano anche, nei grandi invalidi, una inabilità lavorativa pari all'80% o superiore o una menomazione dell'integrità psicofisica pari o maggiore al 60% in questo caso vi è una elargizione integrativa di fine anno in cui l'importo varia se l'invalido sia titolare o meno dell'assegno per l'assistenza personale continuativa.

A cosa hanno diritto i lavoratori?

Il lavoratore colpito da infortunio detiene il diritto ad avere l'erogazioni sia di prestazioni economiche che di prestazioni sanitarie. Le prestazioni economiche devono essere finalizzate al sostegno del reddito, le prestazioni sanitarie devono essere volti alla cura, alla riabilitazione e al recupero dell'integrità psicofisica. Il conseguimento delle prestazioni economiche e sanitarie è subordinato alla comunicazione: è imposto al lavoratore infatti di comunicare l'immediata notizia al datore di qualunque infortunio, invece per malattie professionali l'obbligo è entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia. Il datore di lavoro dovrà denunciare telematicamente all'INAIL entro due giorni tutti gli infortuni con prognosi maggiore di tre giorni. **RICEVUTA LA DENUNCIA, DA PARTE DEL DATORE, SPETTA ALL'INAIL LA VERIFICA DEI REQUISITI: SE QUESTA VERIFICA AVRÀ ESITO POSITIVO L'INAIL PROVVEDE NEL MINOR TEMPO, ENTRO 20 GIORNI DALL'INFORTUNIO, ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI. QUESTO PROPRIO GRAZIE AL PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI, SANCITO DALL'ARTICOLO 2116 del codice civile. Il diritto alla prestazione erogata dall'INAIL può estinguersi per la maturazione del termine di prescrizione di 3 anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale, riguardo a quest'ultima la consulta ai giudici di legittimità dispongono che essa può decorrere solo dal momento della consapevolezza dell'esistenza della malattia da parte del lavoratore.**

La prestazione economica trova il suo fondamento **nell'articolo 38, comma due, della costituzione italiana** in cui viene chiesto allo Stato di fornire i mezzi adeguati alle esigenze di vita derivanti dall'infortunio malattia, quindi il **diritto alle prestazioni è sottratto alla disponibilità delle parti: il relativo credito non può essere ceduto ad alcun titolo, sequestrato o pignorato.**

Se vi sono **postumi permanenti**, l'INAIL provvede all'erogazione di una prestazione diversa a partire dal **giorno dopo della cessazione della inabilità temporanea assoluta**. Infatti l'articolo 74 del testo unico dispone la cosiddetta **indennità giornaliera per i casi di inabilità temporanea assoluta**. L'indennità è erogata dal **quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio**: con inabilità temporanea assoluta si intende quella condizione che impedisce lo svolgimento della normale attività lavorativa.

Finanziamento dell'assicurazione obbligatoria

Finanziaria è posto in via esclusiva a carico del datore di lavoro i criteri di determinazione del premio assicurativo, ovvero il pagamento di relativi contributi, varia in base all'effettiva pericolosità dell'attività e al fine di incentivare il miglioramento del livello di sicurezza. La situazione è obbligatoria i suoni, il datore della responsabilità civile a meno che il datore integra gli estremi del cosiddetto reato perseguibile d'ufficio per il quale il di lavoro risponde con condanna penale.

Disoccupazione

N.A.S.p.I.

La disoccupazione è la mancanza di un lavoro retribuito. La **legge delega 183 del 2014** meglio conosciuta come il **Jobs Act** di Matteo Renzi **rimodifica i cosiddetti ammortizzatori sociali** per i soggetti senza lavoro. Quindi la legge, in vigore dal 1 maggio 2015, istituisce la cosiddetta N.A.S.p.I., ovvero la **nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego**, che è un'**indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS** con la finalità di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno **perso involontariamente l'impiego**.

Nel 2012, la **legge Fornero aveva istituito la ASPI**, assicurazione sociale per l'impiego, la cui durata era collegata all'età e alla contribuzione massima di 12-18 mesi. Il calcolo era fatto in base alla retribuzione degli ultimi due anni di lavoro e l'importo doveva essere pari al 75% della retribuzione più il 25% di eccedenza.

Nel 2015 col decreto legislativo 22, la **N.A.S.p.I. viene istituita con una durata fino a 24 mesi, ridotti poi a 18**. La N.A.S.p.I. viene **calcolata con una media delle retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni**, il suo importo è uguale a quello della legge Fornero, ma con un *decalage* del **3% al mese a partire dal quarto mese in poi**.

La N.A.S.p.I. può essere **ricevuta da tutti i lavoratori subordinati**, sia a tempo pieno che a tempo parziale; **da tutti i lavoratori con contratto stagionale** e dai **dipendenti pubblici a tempo determinato**. La condizione essenziale, affinché si manifesti la N.A.S.p.I., è la **perdita involontaria del lavoro**, quindi un licenziamento, o anche per **dimissioni per giusta causa o per maternità**. I **requisiti di accesso** sono che il lavoratore deve aver **lavorato almeno 30 giornate effettive nei 12 mesi precedenti allo stato di disoccupazione**, deve aver **versato almeno 16 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti** e il disoccupato deve aver **dichiarato la sua disponibilità al lavoro presso le politiche attive dei centri di impiego**.

Il suo **finanziamento avviene tramite la copertura statale** e i **contributi dei datori di lavoro** in questi rientrano i: **contributi ordinari**, l'**1,31% retribuzione imponibile previdenziale**, maggiorato dello **0,30%**; la **contribuzione addizionale sui contratti a termine**, pari all'**1,40%** la retribuzione con un aumento dello 0,5% ogni rinnovo [restituito al datore se il contratto diviene a tempo indeterminato] e infine il **contributo in caso di interruzione dei rapporti a tempo indeterminato** che deve essere **pari al 41% del massimale mensile N.A.S.p.I. per ogni 12 mesi di anzianità aziendale** e questa **percentuale viene triplicata nei licenziamenti collettivi** senza un accordo sindacale. La base di calcolo dell'indennità è data dalla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione, il cui risultato andrà moltiplicato per 4,33, ovvero un coefficiente che trasforma l'attribuzione settimanale in retribuzione mensile. La **N.A.S.p.I. è corrisposta mensilmente per un periodo pari a metà settimane di contribuzione maturata negli ultimi quattro anni**, *non* per i periodi contributivi *che hanno già dato diritto precedente indennità di*

disoccupazione. La sua **durata massima è di 24 mesi**, dal 24° mese in poi l'importo viene **ridotto del 63% rispetto ai primi tre mesi**. La domanda per ricevere la N.A.S.p.I. va **presentata all'INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del lavoro**. La prestazione da parte dell'INPS spetta **dall'ottavo giorno dalla cessazione del lavoro**, i primi sette giorni infatti sono denominati *"periodo di decadenza"*. Se la domanda verrà presentata dopo l'ottavo giorno la prestazione sarà erogata dal primo giorno della presentazione della domanda.

Assegno di ricollocazione

Questo è uno strumento per ritrovare lavoro, grazie a un servizio personalizzato di assistenza e orientamento. Possono richiederlo i disoccupati che ricevono la N.A.S.p.I. da più di quattro mesi, perché dopo tre mesi la somma erogata dalla N.A.S.p.I. inizia a diminuire quindi lo Stato offre un supporto aggiuntivo.

Disoccupato fa richiesta al centro per l'impiego dove ha firmato il patto di servizio personalizzato, se la domanda viene accolta riceve l'assegno di ricollocazione, ovvero un voucher per ottenere servizi di assistenza alla ricerca di lavoro. Il disoccupato può scegliere liberamente a chi rivolgerli per usarlo, centri per l'impiego pubblici o agenzie private per il lavoro o altri enti accreditati.

Dopo aver ricevuto l'assegno, la persona deve attivarsi entro due mesi scegliendo il servizio di ricollocazione, altrimenti perde lo stato di disoccupazione, questo servizio durerà sei mesi prorogabile per altri sei mesi. L'importo dell'assegno è variabile dipende infatti dal profilo di occupazione calcolato dall'ANPAL, il cosiddetto Profiling. Secondo questo sistema chi ha più difficoltà di trovare un lavoro avrà un assegno di regolazione più alto; invece chi ha più possibilità di reinserimento nel mondo lavorativo riceverà un assegno di ricollocazione più basso.

DIS COLL: Indennità mensile di disoccupazione

L'**indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori coordinati e continuativi** che perdono **involontariamente il lavoro**, per requisirla servono **contemporaneamente degli elementi essenziali** come, ovviamente, la **disoccupazione** del soggetto e **almeno un mese di contributi versati nell'anno disoccupazione**. Per richiedere questa indennità, i soggetti interessati dovranno farne domanda presso l'INPS **entro 68 giorni dallo stato disoccupazione**. Questo tipo di indennità è stata introdotta nel 2015 dal decreto legislativo 22 per 1 periodo di prova, ed è diventato effettivo dal 1 luglio 2017.

Indennità di disoccupazione agricola

Questa indennità è un **sussidio economico** che spetta ai **lavoratori agricoli che perdono involontariamente il lavoro**, serve a garantire un **reddito temporaneo in attesa di occupazione**. Possono ricevere l'indennità: i **lavoratori agricoli dipendenti** che detengono determinati requisiti: **l'iscrizione degli elenchi normativi per l'anno a cui si riferisce alla domanda**; **almeno due anni di anzianità assicurativa** e **almeno 102 giornate di contributi versati nei due anni precedenti**.

La domanda deve essere presentata **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui cessa il rapporto lavorativo** e viene misurata questa indennità **in base al tipo di contratto**: se il contratto è OTD, quindi per operai agricoli a tempo determinato, l'indennità sarà pari al 40% della retribuzione giornaliera moltiplicato per le giornate lavorate. Per i contratti OTI ovvero operai agricoli a tempo indeterminato, l'indennità di disoccupazione agricola è pari al 30% della retribuzione effettiva, senza trattenuta del 9%, per ogni giornata lavorata, che, invece, è presente nei lavoratori a tempo determinato.

Ammortizzatori sociali

La CIG, ovvero la **cassa integrazione guadagni**, è un ammortizzatore sociale per particolari forme di tutela. Essa ha lo **scopo di attutire**, tramite un'integrazione salariale, **vicende che possono alterare la continuità della prestazione lavorativa**. Il *Jobs Act*, nel 2015, **andrà a modificare e rinnovare questi ammortizzatori**. I destinatari tipici della cassa integrazione sono **lavoratori subordinati**, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Questa riforma è **divisa in tre parti**:

1. Da un lato i **trattamenti di integrazione salariale**, viene istituito il **Fondo di Integrazione Salariale (FIS)** che opera per datori di lavoro che non rientrano nella cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Il FIS garantisce un'“**assegno di integrazione salariale**” per periodi di sospensione o riduzione dell'attività, offrendo una sorta di “ammortizzatore sociale” anche a chi prima non aveva accesso — ciò amplia la tutela del reddito.
2. Poi vengono riformate **fondi di solidarietà**, infatti un'altra innovazione del Jobs Act è l'obbligo per molte imprese — anche di dimensioni minori — **di aderire a fondi di solidarietà bilaterali**, quando non rientrano nei tradizionali strumenti di integrazione salariale. Questo significa che anche settori e imprese che non utilizzano la CIG (ordinaria o straordinaria) possono avere una **protezione nei momenti di crisi o di riduzione dell'attività**, grazie alla solidarietà collettiva del fondo del settore.
3. Infine il **contratto di espansione**, come strumento per gestire piani di reindustrializzazione o riorganizzazione strutturale: l'azienda **può uscire da una crisi** investendo in nuovi profili professionali, assumendo nuove persone, e contemporaneamente “accompagnare” all'uscita (pensionamento o prepensionamento) lavoratori più anziani.

Il Lavoratore subordinato deve avere **l'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni**. Gli **ammortizzatori sociali tipici** sono le forme di **società economica di erogazione**, che richiede dei presupposti soggettivi, quindi che **riguardi l'applicazione datoriale e i destinatari**, e **presupposti oggettivi**, ovvero le ragioni che giustifichino l'intervento della CIG.

I CIG sono **finanziati dall'imprese secondo due tipi di contributi**: i contributi **ordinari**, ovvero una percentuale sulla retribuzione, e i **contributi addizionali**, ovvero quelli che se sono a carico delle aziende che utilizzano effettivamente CIG. Esistono dei due tipi di CIG: i **CIGO**, ovvero una **cassa integrazione guadagni ordinaria**, per eventi temporanei e transitori, e i **CIGS**, ovvero la **cassa internazionale guadagni straordinari**, per crisi aziendali gravi. I CIGO possono essere richiesti da un'azienda se vi è la sospensione o la riduzione del lavoro che dipende da eventi transitori o non imputabili né ai dipendenti né all'impresa; oppure situazioni di mercato che provocano crisi momentanee di domanda e produzione.

Prima di chiedere la CIG e che **l'impresa deve informare i sindacati** [la cosiddetta procedura sindacale] sulle **cause**, la **durata prevista** e i **lavoratori coinvolti**. Il sindacato può avviare una consultazione sindacale per esaminare la situazione. **Tutta la procedura deve concludersi entro 25 giorni per le aziende con più di 50 dipendenti**, e in **10 giorni per aziende fino a 10 dipendenti**.

L'azienda presenta domanda di CIG presso l'INPS, questa ha un **termine ordinario di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione del lavoro**, se la domanda è respinta l'azienda che **fa ricorso amministrativo entro 30 giorni o rivolgersi al tribunale amministrativo entro 60 giorni**.

La **durata massima della CIGO è di 13 settimane continuative**, prorogabili a 52 settimane, ma il suo totale non deve superare 24 mesi del quinquennio mobile. Dopo le 52 settimane di CIG si può fare una nuova domanda dopo 52 settimane di normale attività.

CIGS: cassa internazionale guadagni straordinari

La domanda per richiedere la CIGS è **da effettuarsi entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale e dalla stipula dell'accordo collettivo aziendale**, se la domanda tardiva

l'erogazione della CIGS decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda. Il destinatario della domanda sono il ministero del lavoro e politiche sociali e l'ispettorato territoriale del lavoro competente. Il trattamento è concesso con **decreto ministeriale**. La **durata massima della CIGS** varia in base alla **causale** : Per l'organizzazione aziendale, massimo 12 mesi, per una crisi aziendale massimo 12 mesi o un contratto di solidarietà massimo 24 mesi. Misura dell'integrazione salariale è l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate. I Tetti massimi mensili sono 988 euro per chi percepisce una retribuzione minima minore di 2 mila euro e 1.119 euro per chi percepisce una retribuzione minima maggiore di 2 mila euro.

CIGS e CIGO [cassa integrazione guadagni ordinaria]

Vi sono, comunque, delle **regole che accomunano l'istituto della CIGS a quello della CIGO**, per esempio entrambi hanno le **medesime modalità di erogazione**, ovvero tramite anticipo da parte del datore di lavoro che può chiedere rimborso presso l'INPS e può conguagliare con i contributi dovuti. In più per entrambe le casse di integrazione **il termine di decadenza è di 6 mesi**. Entrambi hanno come **beneficio per il lavoratore l'assegno per il nucleo familiare e i contributi figurativi per la pensione anticipata e la vecchiaia**. Durante queste casse di integrazione l'attività lavorativa è ammessa, sia in modalità autonoma che subordinata ma con comunicazione preventiva all'INPS, pena la decadenza del diritto.

CIGD [Cassa integrazione guadagni]

La sua finalità ha origine nella **tutela dei lavoratori dipendenti da imprese non soggette a CIGO e CIGS**. Gli organi competenti di questa cassa sono la **Regione, la provincia autonoma e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**. I **destinatari** coincidono con i **lavoratori che possiedono i requisiti previsti per gli ammortizzatori ordinari**, tra cui un'anzianità lavorativa minima di 12 mesi. Dal 2014 le causali che possono giustificare l'intervento della CIG in deroga sono state rese omogenee a quelle previste per CIGO e CIGS. La durata massima concepibile mensilmente della cassa integrazione nel 2016 era pari a 3 mesi. Il finanziamento della cassa integrazione guadagni è a carico dello Stato che assegna risorse alle regioni.

Durante il periodo di Covid-19 la durata inizialmente era a 9 settimane, prorogabili poi per l'intera fase emergenziale. I beneficiari erano tutti i datori di lavoro del settore privato.

Tutela in caso di discontinuità reddituale

Prima questo tipo di tutela prima riguardava esclusivamente i lavoratori subordinati ma a causa della emergenza Covid-19 vi è stata la necessità di estendere la tutela anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Nel 2020, infatti, è stata istituita la **indennità onnicomprensiva**, ovvero un'indennità una *tantum*, pari a 1000 euro, destinata ai lavoratori subordinati e autonomi già beneficiari delle indennità covid-19 nei mesi da marzo a maggio del 2020, questo era dedicato a specifiche categorie di lavoratori come: i lavoratori per il turismo, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo.

Venne istituita in modo sperimentale per il triennio del 2021-2023, l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, ISCRO**, i cui destinatari erano i lavoratori autonomi iscritti alla **gestione separata INPS** che esercitano attività **abituale e professionale**. I requisiti per accedere a questa indennità sono che il soggetto **non deve beneficiare del REDDITO DI CITTADINANZA**; il soggetto deve essere possessore di partita IVA da almeno 4 anni; non deve essere titolare della

pensione diretta; non deve essere iscritto **alle forme previdenziali obbligatorie** e, infine, **DEVE** aver percepito reddito **di lavoro autonomo nell'anno precedente la domanda**.

Tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro

L'insolvenza datoriale genera un bisogno socialmente rilevante ovvero quello del mancato pagamento alla retribuzione, che provoca degli effetti sociali negativi sul lavoratore in quanto il reddito dal lavoro è fondamentale per la sussistenza del lavoratore e delle loro famiglie. Quindi l'ordinamento ha creato una tutela giuridica con garanzie patrimoniali rafforzate, affinché vengano rafforzati questi meccanismi di protezione: quando si manifestano appalto o trasferimento d'azienda l'ordinamento impone regole particolari affinché vengano protetti i crediti del lavoratore, per esempio, chi subentra nell'azienda si farà carico dei crediti che il vecchio proprietario d'azienda deteneva sui lavoratori. oppure quando l'azienda è in fallimento, insolvenza o altri procedimenti concorsuali, i crediti dei lavoratori hanno priorità sugli altri crediti, quindi il sistema ridistribuisce l'attivo dell'impresa con priorità verso i lavoratori stessi e poi verso i creditori ordinari. Infine vi è il Fondo di Garanzia INPS, inserito tramite una direttiva europea del 1994 che ha imposto agli Stati membri di creare strumenti pubblici per garantire il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni, nel caso in cui l'azienda non sia più in grado di farlo. Il soggetto che interviene è l'**INPS – Fondo di Garanzia**, che paga al posto dell'azienda fallita. Poi l'INPS si rivale sull'impresa, se possibile. Lo scopo è evitare che la bancarotta del datore si trasformi in una tragedia sociale individuale.

Fondo di garanzia pubblico contro le insolvenze datoriali

A seguito della direttiva dell'Unione Europea numero 2008 del 94 in Italia viene creato un fondo di garanzia gestito dall'INPS la cui alimentazione è a carico dei datori tramite lo 0,2% tra le produzioni imponibile e dalla copertura previdenziale indipendente. La nozione di insolvenza è diversa a seconda che il datore sia: sottoposto a procedura concorsuale, quindi un fallimento giudiziale, un concordato preventivo o una liquidazione quarta amministrativa, in questo caso, il credito del lavoratore è accertato in sede concorsuale, a seguito di questo accertamento si muove il fondo di garanzia; oppure se il datore non è sottoposto a procedura concorsuale, in questo caso il lavoratore deve dimostrare all'INPS l'esistenza del credito, cioè che lo stipendio/TFR è realmente dovuto, e l'impossibilità di ottenere il pagamento. Il credito è accertato in sede giudiziaria tramite la singola esecuzione forzata infruttuosa.

Copertura del fondo di garanzia

Il Fondo di Garanzia dell'INPS interviene per coprire i crediti del lavoratore quando il datore di lavoro è insolvente. Le prestazioni vengono erogate entro **60 giorni** dalla presentazione dell'istanza amministrativa completa. Gli importi coperti dal fondo, sono il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità di retribuzione. il TFR viene calcolato secondo l'articolo 2120 del codice civile tramite la somma della retribuzione, divisa 13,5. Poi vi sarà la detrazione dal fondo pensione, per i lavoratori dipendenti, pari allo 0,5. infine avviene la rivalutazione annuale del TFR maturato pari all'1,5% fisso più il 75% l'aumento Istat dei prezzi al consumo. Oltre al TFR, il Fondo copre anche il credito relativo alle **ultime tre retribuzioni mensili** non pagate dal datore, con condizioni precise: esse devono riferirsi alle ultime tre mensilità di retribuzione precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, tali intensità devono comunque rientrare in un periodo antecedente ai 12 mesi del provvedimento di messa in liquidazione. la copertura delle ultime tre mensilità di produzione ricomprende la paga base, l'indennità fissate e la produzione della 13^a, vedi tutte le riproduzioni spettanti nei tre mesi precedenti.

TFR

Il trattamento di racconto è un'introduzione differita che il lavoratore matura durante l'arco di tutto il suo rapporto di lavoro con un determinato datore. Esso ha una funzione specifica, ovvero quella di garantire al lavoratore un capitale certo al termine della sua attività lavorativa, ogni anno TFR viene calcolato e valutato secondo i criteri stabiliti dalla legge, che prevede criteri fissi, criteri variabili in base all'inflazione. Il diritto al trattamento di fine rapporto nasce solo alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi tramite licenziamento o dimissioni, secondo l'articolo 2123 il codice civile. Se il lavoratore è deceduto, la domanda è presentata dai congiunti, secondo l'articolo 2122 se invece il TFR è ceduto a terzi la domanda presso l'INPS è presentata dal cessionario. Un'eccezione per la ricezione del trattamento di fine rapporto in caso di trasferimento d'azienda in crisi grave, esso è immediatamente esigibile. È possibile per il lavoratore chiedere un anticipo sul TFR in caso egli si ritrovi in situazioni gravi a livello sanitario o per l'acquisto della prima casa, ma comunque nei limiti numerici stabiliti per ogni azienda. La responsabilità dell'erogazione del TFR è presso l'INPS che anticipa il pagamento al lavoratore insolvente, ma il datore di lavoro rimane comunque responsabile e l'INPS è surrogato nei diritti del lavoratore e potrà recuperare quanto versato solo se il patrimonio residuo del debitore lo consente. Questo anticipo porta dei vantaggi per il lavoratore, in quanto vi è la copertura dei crediti non onorati e l'anticipo dei crediti altrimenti sarebbero stati pagati in ritardo con la procedura concorsuale.

Fondo di garanzia per la previdenza complementare

Quadro normativo, dato dall'articolo cinque del decreto legislativo 80 del 1992, che aveva lo scopo di garantire i contributi previdenziali dal datore al fondo pensione complementare del lavoratore. Questo è gestito dall'INPS i cui destinatari sono i lavoratori subordinati cessati iscritti a forme pensionistiche e complementari. L'alimentazione del fondo è data dal contributo pari all'1% del contributo di solidarietà del 10% dovuto su contribuzione a carico del datore destinati alla previdenza complementare, escluse le quote TFR. La funzione è la mutualizzazione del rischio di insolvenza tra datori dei lavoratori iscritti alla previdenza complementare. La modalità di erogazione di questo fondo non è diretta al lavoratore ma al fondo pensioni complementari che ha subito l'emissione, la forma pensionistica può agire giudizialmente contro il datore o insieme al lavoratore. Il lavoratore ha il diritto soggettivo alla corretta integrazione della posizione contributiva anche prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della prestazione, è possibile una responsabilità risarcitoria del fondo pensione privato se non avvisa il lavoratore dell'omissione datoriale. Sono coperti solo i contributi delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, senza limite di prescrizione. Sono, quindi, esclusi i contributi per anzianità; inabilità; invalidità e altre cause. Inclusi sono quindi le omissioni parziali, il contributo a carico del lavoratore viene trattenuto ma non versato dal datore o se le quote di TFR non sono versate al fondo pensione. La funzione generale del fondo di garanzia è la protezione trasversale ai lavoratori iscritti alla previdenza complementare a tutti i settori economici e categorie professionali coinvolti in una funzione generale. E in più, anche la funzione generale di garanzia pubblica contro il rischio di insolvenza contributiva.

Famiglie e previdenza sociale

L'articolo 38 della costituzione italiana, in cui si parla dei soggetti protetti che hanno diritto alla assistenza sociale, non fa esplicitamente riferimento alla famiglia, ma andando a tutelare il singolo, va a tutelare indirettamente anche il nucleo familiare, in quanto è specificato che lo Stato debba provvedere al sostentamento dei bisogni economici del soggetto protetto e della sua famiglia. L'articolo 2, che sancisce i diritti dell'uomo e i principi di solidarietà, riconosce le formazioni sociali incluse le unioni civili quindi ricomprende anche il concetto di famiglia, che nella previdenza sociale

non sempre coincide con la famiglia nucleare, genitori-figli, ma è esteso anche ai membri a carico del lavoratore, anche se non conviventi.

Assegno unico e universale

Assegno unico universale è un beneficio economico universale, destinato a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Esso è erogabile **dalla 32^a settimana di gravidanza fino al 21° anno di età del nascituro**. L'ammontare dell'assegno unico universale è modulato in base all'ISEE della famiglia e ad altri fattori, i suoi destinatari sono cittadini italiani, o dell'Unione Europea o extra Unione Europea con permesso di soggiorno valido oppure i familiari col permesso di soggiorno.

Assegno per il nucleo familiare

Originariamente questo assegno veniva disciplinato tramite contrattazione collettiva, eccessivamente è venuta una trasformazione in senso previdenziale con la legge numero 153 del 1988 i destinatari sono il nucleo familiare e alcuni lavoratori autonomi. L'assegno è erogato dall'INPS con una misura differenziata in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito complessivo della stessa.

Tutela della genitorialità

Il decreto legislativo numero 151 del 2001 disciplina la tutela della genitorialità concedendo dei congedi ai lavoratori durante il periodo di gravidanza e successivamente alla nascita del figlio.

Congedo di maternità

Un tipo di congedo è quello di maternità che è un periodo obbligatorio pari a cinque mesi per donne che stanno affrontando una gravidanza, un'adozione o una affidamento. Regola base è 2 mesi prima della nascita + 3 mesi dopo, con una flessibilità (art. 20) di 1 mese prima + 4 mesi dopo, se il medico certifica che si può lavorare fino all'ottavo mese. Flessibilità "estesa" (dal 2019): a tutti i **5 mesi dopo** il parto, lavorando fino al giorno della nascita, ma solo con certificazione medica di non rischio. L'indennità di questo tipo di congedo è pari all'80% della retribuzione giornaliera. In più la lavoratrice in congedo dispone di determinate tutele, disposte dall'ordinamento, per esempio dai, il divieto di licenziamento della donna fino al raggiungimento del primo anno di età del figlio e l'obbligo alla divisione di mansioni non pericolose per la donna in gravidanza soggetta al rischio, secondo un certificato dell'ASL.

Congedo di paternità

Il congedo di paternità è un'alternativa al congedo di maternità ed è usufruibile per casi specifici come la morte della madre, o una grave infermità della madre o se il padre ha l'affidamento esclusivo del figlio. Il congedo di paternità dura 10 giorni obbligatorie da fruire tra i due mesi prima del parto e i cinque mesi dopo il parto, è usufruibile anche in maniera non continua. In questo periodo, il padre ha diritto al 100% della retribuzione, erogata direttamente dall'INPS.

Congedo parentale

Il congedo parentale è un congedo di astensione al lavoro facoltativo nei primi 12 anni di vita del figlio a durata di 10 mesi massimi per sei mesi, ciascun genitore. In questo caso, l'indennità è pari al 30% della retribuzione.